

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

刑法学

(上册·总论)
(第二版)

《刑法学》编写组

第五章 犯罪客体

目录

01 第一节 犯罪客体的概念与特征

02 第二节 犯罪客体的分类

第一节 犯罪客体的概念与特征



- 一、犯罪客体的概念
- 二、犯罪客体的特征
- 三、犯罪客体与犯罪对象



一、犯罪客体的概念

犯罪客体，是指我国刑法保护的为犯罪行为所侵犯的社会关系（法益是指刑法保护的重要的生活利益）。

犯罪客体是犯罪构成的必备要件。任何一种犯罪都必然侵犯刑法所保护的社会关系，否则，就不具备严重的社会危害性，缺乏犯罪的本质特征。



新的观点

一、犯罪客体的概念

刑法学界有一种观点认为，犯罪客体**应是犯罪概念研究的对象，而不是犯罪的构成要件**；而行为对象(或称犯罪对象、行为客体)体现了犯罪行为直接作用的人或物，**应是犯罪构成客观方面的一个要件。**

犯罪客体=保护客体（法益）

犯罪对象=行为客体/对象（人、物体等）



(一) 犯罪客体是一种 社会关系

二、犯罪客体的特征

社会关系是人们在生产活动和共同生活中所形成的人与人之间的相互关系（物质关系/非物质关系），这种关系是人类社会存在的必要条件。

在阶级社会中，要用法律等手段去调整和维护一定的社会关系，如果行为人的行为侵犯了这种社会关系并达到一定的严重程度，就会被认为是犯罪。



二、犯罪客体的特征

（二）犯罪客体是我国刑法保护的社会关系

我国《刑法》第2条、第13条明文规定予以保护的国家安全，人民民主专政的政权，社会主义制度，财产所有权，公民的人身权利、民主权利和其他权利，社会秩序，经济秩序，以及刑法分则条文规定予以保护的各种社会关系（国家法益/社会法益/个人法益），就是我国刑法规定的犯罪客体。



二、犯罪客体的特征

社会关系只有**被犯罪行为侵犯**时，才能成为犯罪客体。

（三）犯罪客体是犯罪行为侵犯的社会关系

犯罪行为与犯罪客体具有密切的关系，没有犯罪行为，也就没有犯罪客体。反之，如果行为没有侵犯刑法保护的社会关系，没有侵犯任何客体，也就不可能构成犯罪。



目 录	
导 论	1
第一编 侵害个人法益的犯罪	
第一章 侵犯公民人身权利、民主权利罪	11
第二章 侵犯财产罪	98
第二编 侵害社会法益的犯罪	
第三章 危害公共安全罪	175
第四章 破坏社会主义市场经济秩序罪	236
第五章 妨害社会管理秩序罪	385
第三编 侵害国家法益的犯罪	
第六章 侵害国家作用的犯罪Ⅰ：贪污贿赂罪	533
第七章 侵害国家作用的犯罪Ⅱ：渎职罪	571
第八章 侵害国家存在的犯罪Ⅰ：危害国家安全罪	606
第九章 侵害国家存在的犯罪Ⅱ：危害国防利益罪	615
第十章 侵害国家存在的犯罪Ⅲ：军人违反职责罪	627



三、犯罪客体与犯罪对象

犯罪对象，是指刑法分则条文规定的受犯罪行为直接作用或影响的具体的人或物。

犯罪对象基本特征：

- 1.犯罪对象是具体的人或物。
- 2.犯罪对象是刑法规定的人或物。
- 3.犯罪对象是受犯罪行为直接作用或影响的人或物。

(一) 犯罪对象



(一) 犯罪对象

三、犯罪客体与犯罪对象

犯罪对象的理论及实践意义：

1.犯罪对象决定某些犯罪是否成立。在某些犯罪中，犯罪行为只有作用于特定对象，才能构成犯罪（贪污罪）。

2.特定犯罪对象影响此罪与彼罪的区分。在许多情况下，犯罪对象不同，犯罪的性质就不相同，罪名亦不同（劫持船只、汽车罪）。

3.犯罪对象不同影响罪行的轻重，进而影响量刑。许多犯罪虽未规定具体的犯罪对象，但行为人具体选择的对象不同或者对象的特点、数量等不同，犯罪的社会危害性也会不同，进而量刑也会有所不同（虐待被监护、看护人罪）。



三、犯罪客体与犯罪对象

犯罪客体与犯罪对象的关系密切：犯罪客体**制约**犯罪对象，犯罪对象**反映**犯罪客体。但二者又存在明显的区别。

（二）犯罪客体与犯罪对象的关系（区别）

1. 犯罪客体是生命权、财产所有权、公共安全、国家安全等凭借人的思维才能认识的观念的事物；犯罪对象是人、物等可以凭借人的感官感知的事物。两者表现出抽象与具体的差异。



（二）犯罪客体与犯罪对象的关系（区别）

三、犯罪客体与犯罪对象

2. 犯罪客体决定犯罪性质，犯罪对象则未必。分析某一案件，单从犯罪对象去看，是分不清犯罪性质的，只有通过犯罪对象所体现的社会关系即犯罪客体，才能确定某种行为构成什么罪。

3. 犯罪客体是任何犯罪构成的必要条件，犯罪对象则不是任何犯罪都不可缺少的（偷越国（边）境罪），它仅仅是某些犯罪的必要条件。



三、犯罪客体与犯罪对象

(二) 犯罪客体与犯罪对象的关系 (区别)

4.任何犯罪都会使犯罪客体受到危害，犯罪对象则不一定受到损害。

5.犯罪客体相同意味着犯罪性质相同，所以犯罪客体是犯罪分类的根据。而犯罪对象不是犯罪分类的根据，因为犯罪对象相同并不意味着犯罪性质相同。

第二节 犯罪客体的分类



- 一、一般客体
- 二、同类客体
- 三、直接客体



一、一般客体

犯罪的一般客体，又称犯罪的共同客体，是指一切犯罪共同侵犯的社会关系，即刑法所保护的社会关系的整体。

一般客体揭示了一切犯罪的本质，是否存在犯罪的一般客体，是区分罪与非罪的重要标准。



二、同类客体

犯罪的同类客体，是指某一类犯罪所共同侵犯的我国刑法所保护的社会关系。

犯罪的同类客体，是根据犯罪行为侵害的刑法所保护的社会关系所具有的相同或相近的性质确定的。



三、直接客体

(一) 直接客体的概念及分类

犯罪的直接客体，是指某一特定犯罪直接侵犯的客体，亦即某一特定犯罪直接侵害的某种具体的社会关系。

犯罪的直接客体揭示了具体犯罪所侵害社会关系的性质以及该犯罪的社会危害性。因此，犯罪的直接客体是研究犯罪客体的重点，也是司法实践中区分罪与非罪、此罪与彼罪的关键。按照不同的标准，还可以对直接客体作进一步的分类。



三、直接客体

1. 简单客体与复杂客体

简单客体，也叫单一客体，是指某种犯罪行为仅仅侵犯一种具体的社会关系，即只有一个直接客体（侮辱罪）。

复杂客体，是指某种犯罪行为同时侵犯两种或两种以上的具体的社会关系，即有两个或两个以上的直接客体（抢劫罪）。对于复杂客体，通常要区分**主要客体**和**次要客体**、**随机客体**。

（一）直接客体的概念及分类

	是否影响定罪	是否影响量刑	是否影响在刑法分则体系中的地位	是否犯罪构成的共同要件
主要客体	√	√	√	√
次要客体	√	√	×	√
随机客体	×	√	×	×



三、直接客体

2.物质性犯罪客体与非物质性犯罪客体

侵害物质性犯罪客体的标志是产生物质性的损害或威胁，可能成为物质性犯罪客体的社会关系包括经济关系、财产关系以及人的生命、健康权利等。

侵害非物质性犯罪客体的标志是不具有直接的物质损害的形式，可能成为非物质性犯罪客体的社会关系包括政治制度、社会秩序、人格、名誉等。

(一) 直接客体的概念及分类



三、直接客体

(二) 直接客体的立法形式

我国《刑法》总则关于犯罪直接客体的规定，集中体现于《刑法》第2条、第13条，而《刑法》分则对于犯罪直接客体的规定采取了多种形式：



三、直接客体

1.明确规定犯罪客体。

例如,《刑法》第105条规定的颠覆国家政权罪,条文揭示其犯罪客体是国家政权、社会主义制度。又如,《刑法》第252条规定的侵犯通信自由罪,条文揭示该罪的犯罪客体是公民通信自由权利。

(二) 直接客体的立法形式

2.通过规定犯罪客体的物质表现揭示犯罪客体。

例如,《刑法》第263条规定的抢劫罪,条文通过犯罪客体的物质表现——公私财物,揭示该罪侵犯的客体之一是公私财产所有权。



三、直接客体

(二) 直接客体的立法形式

3.通过规定犯罪违反的某项法规表明犯罪客体。

例如，《刑法》第 325 条规定的非法向外国人出售、赠送珍贵文物罪，条文以“违反文物保护法规”为要件，通过“文物保护法规”说明本罪的犯罪客体是国家对文物的管理秩序。



三、直接客体

(二) 直接客体的立法形式

4.通过规定犯罪侵害的被害人特征表明犯罪客体。

例如,《刑法》第260条规定的虐待罪,其罪状规定为“虐待家庭成员,情节恶劣的”,条文中的“家庭成员”表明本罪的犯罪客体是平等互助的家庭关系。



三、直接客体

(二) 直接客体的立法形式

5.通过规定犯罪行为的方法表明犯罪客体。

例如，《刑法》第121条规定的劫持航空器罪，条文规定“以暴力、威胁或者其他方法持航空器的”，犯罪方法“暴力、胁迫”等，结合犯罪对象“航空器”，就清楚地表明该种犯罪的客体是航空器的飞行安全。



思考题

1. 如何理解犯罪客体在犯罪构成中的地位和作用?
2. 犯罪对象与犯罪客体的关系是什么?
3. 我国刑法分则的罪名是按照什么标准进行分类的?